# Entlassungsgründe
## im österreichischen Arbeitsrecht

Gesetzliche Entlassungsgründe nach den Spezialgesetzen · Lernübersicht

**Fristlose Entlassung** = dienstgeberseitige sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund. Muss **unverzüglich** nach Kenntnis ausgesprochen werden, sonst ist der Grund verwirkt.

**LEGENDE** DEMONSTRATIV beispielhaft · TAXATIV abschließend · GERICHT Zustimmung vorher · Zustimmung nachträglich · Gemütszustand · + Ergänzung lt. Skript

## 1 ALLGEMEINE ENTLASSUNGSGRÜNDE NACH ARBEITNEHMERGRUPPE

### § 27 AngG
Angestelltengesetz · Angestellte

DEMONSTRATIVE AUFZÄHLUNG

Als **einziges** Gesetz mit „**insbesondere**" → auch andere, gleich schwere Gründe denkbar.

| | |
|---|---|
| **Z 1** | Untreue, unberechtigte Vorteilsannahme; Vertrauensunwürdigkeit<br>Vertrauensunwürdigkeit nur bei Angestellten – schon Fahrlässigkeit genügt |
| **Z 2** | Dienstunfähigkeit |
| **Z 3** | Selbständige unternehmerische Tätigkeit oder Konkurrenzierung des Dienstgebers |
| **Z 4** | Dienstversäumnis während einer den Umständen nach erheblichen Zeit; beharrliche Dienstverweigerung **+ Verleitung anderer zum Ungehorsam** |
| **Z 5** | Längere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit während einer den Umständen nach erheblichen Zeit<br>ausgenommen Krankheit oder Unglücksfall |
| **Z 6** | Tätlichkeiten; Verletzungen der Sittlichkeit; erhebliche Ehrverletzungen |

### GRUNDSATZ DER SPEZIALITÄT

Solange der besondere Schutz nach **MSchG/VKG, APSG** oder **ArbVG** besteht, gelten **ausschließlich deren** Entlassungsgründe – AngG bzw. GewO sind dann nicht anwendbar.

- Dort fehlt die **Vertrauensunwürdigkeit**.
- Dienstunfähigkeit ist dort nur **Kündigungsgrund**.

### § 82 GewO 1859
Gewerbeordnung 1859 · Arbeiter

TAXATIVE AUFZÄHLUNG

Bloße Vertrauensunwürdigkeit, Untreue, Geschenkannahme: bei Arbeitern **kein** Grund.

| | |
|---|---|
| **lit a** | Vorlage falscher Arbeitspapiere |
| **lit b** | **+ Dienstunfähigkeit (Unfähigkeit zur vereinbarten Arbeit)** |
| **lit c** | Trunksucht · nur nach wiederholter fruchtloser Verwarnung |
| **lit d** | Diebstahl, Veruntreuung oder sonstige strafbare Handlungen |
| **lit e** | Verrat von Betriebsgeheimnissen oder Betreiben eines abträglichen Nebengeschäfts |
| **lit f** | Dienstversäumnis während einer den Umständen nach erheblichen Zeit; beharrliche Pflichtenvernachlässigung; unbefugtes Verlassen des Arbeitsplatzes; Aufforderung zum Ungehorsam |
| **lit g** | Tätlichkeiten und erhebliche Ehrverletzungen; Gefährlicher Umgang mit Feuer und Licht |
| **lit h** | Abschreckende Krankheit; selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit |
| **lit i** | Dienstabwesenheit und gefängliche Anhaltung durch mehr als 14 Tage |

## 2 LEHRLINGE – VORZEITIGE AUFLÖSUNG DURCH DEN LEHRBERECHTIGTEN

### § 15 Abs. 3 BAG
Berufsausbildungsgesetz · Lehrlinge

TAXATIVE AUFZÄHLUNG · ZWINGEND SCHRIFTFORM

**Schriftform** = Wirksamkeitsvoraussetzung (§ 15 Abs. 2 BAG, eigenhändige Unterschrift – SMS/E-Mail genügt **nicht**) · ohne gültigen Grund bleibt das Lehrverhältnis aufrecht.

| | |
|---|---|
| **lit a** | Diebstahl, Veruntreuung oder sonstige strafbare Handlung / Haft von mehr als 1 Monat (ausgenommen Untersuchungshaft) |
| **lit b** | Tätliche oder erhebliche wörtliche Beleidigung, gefährliche Bedrohung / Verleitung zu betrieblicher Ungehorsamkeit oder unsittlichen/gesetzwidrigen Handlungen |
| **lit c** | Beharrliche Pflichtenverletzung oder -vernachlässigung (Betrieb und Berufsschule)<br>trotz wiederholter Ermahnungen |
| **lit d** | Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen / abträglicher Nebenerwerb / Entgeltarbeit im Lehrberuf für Dritte |
| **lit e** | Unbefugtes Verlassen des Lehrplatzes |
| **lit f** | Unfähigkeit zur Erlangung der Fertigkeiten und Kenntnisse des Lehrberufs<br>nur ohne Aussicht auf Wiedererlangung in der Lehrzeit; schlechte Noten ≠ Grund |
| **lit g** | Erhebliche Pflichtverletzung im Ausbildungsverbund |

## 3 BESONDERER ENTLASSUNGSSCHUTZ IM VERGLEICH – Zeilen nach Thema geordnet, Z-Nummern beachten!

**Entlassung nur mit vorheriger Zustimmung des Gerichts (ASG)** – sonst rechtsunwirksam

Zustimmungsklage = Rechtsgestaltungsklage des Arbeitgebers

| Thema | § 12 MSchG / VKG<br>Mutterschutzgesetz · Väter-Karenzgesetz<br>Schwangere · Karenz · Elternteilzeit | § 15 APSG<br>Arbeitsplatzsicherungsgesetz<br>Präsenz-, Ausbildungs-, Zivildiener | § 122 ArbVG<br>Arbeitsverfassungsgesetz<br>Betriebsräte, BR-Wahlwerber u. ä. |
|---|---|---|---|
| Täuschung | *kein Entlassungsgrund im MSchG* | **Z 1** Absichtliche Täuschung über Umstände, die für den Vertragsabschluss oder Vollzug wesentlich sind | **Z 1** Absichtliche Täuschung bei Vertragsabschluss über wesentliche Umstände |
| Pflichtverletzung | **Z 1** Schuldhafte gröbliche Pflichtverletzung (insbesondere Unterlassen der Arbeitsleistung während erheblicher Zeit) | **Z 2** Schuldhafte gröbliche Pflichtverletzung (insbesondere Unterlassen der Arbeitsleistung) | ⚠ **ABGRENZUNG!** Die beharrliche Pflichtenvernachlässigung ist beim Betriebsrat nach **§ 121 Z 3 ArbVG** nur ein **Kündigungsgrund, KEIN Entlassungsgrund!** |
| Untreue / Vorteil | **Z 2** / **Z 3** / **Z 3** Untreue im Dienst oder unberechtigte Vorteilsannahme von dritten Personen – GLEICHER WORTLAUT | | |
| Geheimnisverrat | **Z 3** / **Z 4** / **Z 4** Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen oder Betreiben eines abträglichen Nebengeschäfts – GLEICHER WORTLAUT | | |
| Tätlichkeit / Ehre | **Z 4** Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen Dienstgeber, Angehörige oder Mitarbeiter | **Z 5** Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen | **Z 5** Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen |
| Strafbare Handlung | **Z 5** / **Z 6** / **Z 2** Gerichtlich strafbare Handlung (vorsätzlich mit > 1 Jahr Strafdrohung **ODER** mit Bereicherungsvorsatz) – GLEICHER WORTLAUT | | |
| Nachträglich? | **Ja – bei Z 4 und Z 5** darf die Zustimmung nachgeholt werden. Bei Z 1 und Z 4 ist der Gemütszustand (Schwangerschaft/Entbindung) zu berücksichtigen. | **Nein – nie!** Keine nachträgliche Zustimmung möglich → Präsenz-/Zivildiener sind am **stärksten** geschützt. | **Ja – bei Z 2 und Z 5** (§ 122 Abs. 3 ArbVG). Lehnt das Gericht ab, ist die Entlassung rechtsunwirksam. |

**Merke:** Nur das AngG zählt demonstrativ auf – alle anderen Gesetze taxativ.

Basis: WIFI Wien · Arbeitsrecht Teil 1 + 2 (Skript & Folien 2026/27) · Lernmaterial ohne Gewähr